



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Kurniawan
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /19 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Villa Ciomas Indah Blok N 6 No. 13 Rt. 005/010
Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Auh Muharam, S.H. dan Dedi Suharyadi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Perumahan Pabuaran Indah Nomor 11A Cilandak Timur Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 182/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDI KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut* yang yang melanggar : Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua jaksa penuntut umum"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDI KURNIAWAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsisdair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP an. DIDI KURNIAWAN dengan NIK 3201291903740004.
 2. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662444069226.
 3. 1 (satu) buah kartu nama DIDI KURNIAWAN Head of Investment PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Uang tunai pecahan R p. 100.000,- sebesar Rp. 155.000.000,-.
5. Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- sebesar Rp. 50.000.000,-.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dilepaskan dari segala tuntutan pidana atau mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan tidak terbukti secara sah dakwaan kedua yaitu Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1)

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa Didi Kurniawan;

- Menyatakan Terdakwa Didi Kurniawan bebas (Vrijpraak) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa selaku Kepala Divisi Investasi PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia (AJMI), pada suatu waktu diantara bulan Desember 2015 hingga bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antartahun 2015 hingga tahun 2016, bertempat di Menara Bank Mega lantai 6 Jl. Kapten Tendean Jakarta Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Mulanya pada awal Desember 2015, terdakwa selaku Kepala Divisi Investasi PT. AJMI yang memiliki tugas antara lain sebagai penanggungjawab atas pengelolaan investasi dana perusahaan, menghubungi saksi SLAMET SANTOSA selaku Fund Manager PT. Treasure Fund Investama agar dicarikan Bank BUMN yang memberikan deposito dengan suku bunga di atas 9 %. Atas hal tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SLAMET SANTOSA meminta saksi DWI PRASETYA selaku Kepala Bank BTN Kantor Kas Enggano menemui terdakwa di kantor PT. AJMI yang beralamat di Menara Bank Mega lantai 6 Jl. Kapten Tendean Jakarta Selatan. Kedatangan terdakwa tersebut bersama dengan saksi R. AGUNG HERMEIANTO dan saksi SUGIYANTO yang mengaku seolah-olah Marketing dari Bank BTN.

- Dalam pertemuan tersebut, saksi DWI PRASETYA bersama saksi R AGUNG HERMEIANTO, SE., AK, MBA dan saksi SUGIYANTO menawarkan deposito di BTN Kantor Kas Enggano dengan ketentuan untuk penempatan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akan mendapatkan bunga 9% (sembilan persen) per tahun dan apabila dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) akan mendapatkan bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun. Padahal bunga deposito yang berlaku pada periode Desember tahun 2015 di Bank BTN berdasarkan Keputusan Direksi (ALCO) adalah setinggi-tingginya 8,25 % (delapan koma dua lima persen), sehingga bertentangan dengan SE Direksi PT. BTN (Persero), Tbk Nomor : 54/DIR/CMFD/2012 perihal *Standar Operating Procedure Comercial Funding & Services* Bank BTN. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan cash back/insentif pribadi terdakwa setiap terdakwa berhasil membawa dana dari PT. AJMI untuk ditempatkan di Bank BTN.
- Selanjutnya terdakwa melaporkan ke Direksi PT. AJMI mengenai penawaran deposito tersebut tanpa memberi tahu mengenai adanya insentif yang akan diterima oleh terdakwa. Setelah dilakukan pembahasan, maka saksi WISHNU PRIANANTO selaku Direktur Operasional dan saksi PRIO KUSDIANTO selaku Direktur Aktuaria menyetujui penempatan investasi sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Selanjutnya terdakwa mengisi formulir permohonan pembukaan deposito dan mengajukan kepada Direksi untuk ditandatangani, kemudian terdakwa juga membuat surat instruksi penempatan dana dana untuk ditandatangani oleh Direksi. Setelah seluruh dokumen dilengkapi, maka terdakwa bertemu kembali dengan saksi DWI PRASETYA, saksi SUGIYANTO dan saksi R. AGUNG H untuk menyerahkan dokumen-dokumen tanpa memastikan apakah dokumen tersebut dibawa ke Kantor Kas Bank BTN Enggano.

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 17 Desember 2017, terdakwa mendapatkan informasi dari saksi SUGUYANTO bahwa rekening giro dengan nomor 0679-01-30-000011-7 atas nama PT. AJMI, tanpa dibuat. Atas hal tersebut, terdakwa meneruskan ke bagian finance yakni Sdri. UTAMI, selanjutnya PT. AJMI melakukan pengiriman dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari rekening Bank Mega Nomor 010740011008744 Atas nama PT. AJMI ke rekening giro Bank BTN dengan nomor 0679-01-30-000011-7 atas nama PT. AJMI. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 saksi SUGIYANTO memberikan kepada terdakwa 2 (dua) bilyet deposito palsu dengan No. Seri A1644807 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) An. PT. AJMI dan No. Seri A1644808 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) An. PT. AJMI. Selain itu, terdakwa juga menerima pembayaran intensif sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi R AGUNG HERMEIANTO, padahal terdakwa patut menduga bahwa pemberian intensif tersebut dilakukan atas penempatan investasi milik PT. AJMI.
- Selanjutnya PT. AJMI kembali melakukan penempatan dana pada rekening giro pada Bank BTN dengan nomor 0679-01-30-000011-7 atas nama PT. AJMI, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 29 Desember 2015, dilakukan penempatan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan diberikan bilyet deposito palsu No. SERI A 1644777 atas nama PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
 2. Pada tanggal 30 Maret 2016, dilakukan Penempatan dana sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), dengan diberikan bilyet deposito palsu No. SERI A 1644815 atas nama PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia senilai Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
- Bahwa dana dari PT. AJMI yang sedianya ditujukan sebagai investasi dalam bentuk deposito dengan total Rp.35.500.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening giro 0679-01-30-000017-7, tanpa sepengetahuan dan konfirmasi kepada PT. AJMI dilakukan beberapa pencairan di Bank BTN Cabang Kelapa Gading, Bank BTN Kantor Cabang Bekasi, maupun Bank BTN Kantor Cabang Surabaya Bukit Darma untuk kepentingan saksi DWI PRASETYA, saksi

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. AGUNG HERMEIANTO, saksi SUGIYANTO, Sdr. HERYANTO CHANDRA (DPO) maupun Sdr. ACHMAD ARMINIEL alias ADRI (DPO), termasuk ditujukan untuk mengirimkan insentif kepada terdakwa, antara lain :

1. Tanggal 30 Desember 2015, senilai Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899 atas penempatan investasi PT. AJMI sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
2. Tanggal 26 Februari 2016, senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899.
3. Tanggal 1 Maret 2016, senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899.
4. Tanggal 3 Maret 2016, senilai Rp.2.291.887,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899.
5. Tanggal 10 Maret 2016, senilai Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899.
6. Tanggal 21 Maret 2016, senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899, yang diterima terdakwa atas perpanjangan penempatan dana PT. AJMI sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
7. Tanggal 2 April 2016, senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899, yang diterima terdakwa atas perpanjangan penempatan dana PT. AJMI sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
8. Tanggal 30 Juni 2016, senilai Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899,

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



yang diterima terdakwa atas perpanjangan penempatan dana PT. AJMI sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

9. Tanggal 22 September 2016, senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899, yang diterima terdakwa atas perpanjangan penempatan dana PT. AJMI sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

- Bahwa atas perbuatan dari para terdakwa tersebut, PT. AJMI mengalami kerugian sekitar Rp.35.500.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa selaku Kepala Divisi Investasi PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia (AJMI), pada suatu waktu diantara bulan Desember 2015 hingga bulan November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antartahun 2015 hingga tahun 2016, bertempat di Bank BTN Kantor Kas Enggano di Jalan Enggano Raya No. 9Y Tanjung Priuk Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Mulanya pada awal Desember 2015, terdakwa selaku Kepala Divisi Investasi PT. AJMI yang memiliki tugas antara lain sebagai penanggungjawab atas pengelolaan investasi dana perusahaan, menghubungi saksi SLAMET SANTOSA selaku Fund Manager PT. Treasure Fund Investama agar dicarikan Bank BUMN yang memberikan deposito dengan suku bunga di atas 9 %. Atas hal tersebut, kemudian saksi SLAMET SANTOSA meminta saksi DWI PRASETYA selaku Kepala Bank BTN Kantor Kas Enggano menemui terdakwa di kantor PT.

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJMI yang beralamat di Menara Bank Mega lantai 6 Jl. Kapten Tendean Jakarta Selatan. Kedatangan terdakwa tersebut bersama dengan saksi R. AGUNG HERMEIANTO dan saksi SUGIYANTO yang mengaku seolah-olah Marketing dari Bank BTN.

- Dalam pertemuan tersebut, saksi DWI PRASETYA bersama saksi R AGUNG HERMEIANTO, SE., AK, MBA dan saksi SUGIYANTO menawarkan deposito di BTN Kantor Kas Enggano dengan ketentuan untuk penempatan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akan mendapatkan bunga 9% (sembilan persen) per tahun dan apabila dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) akan mendapatkan bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun. Padahal bunga deposito yang berlaku pada periode Desember tahun 2015 di Bank BTN berdasarkan Keputusan Direksi (ALCO) adalah setinggi-tingginya 8,25 % (delapan koma dua lima persen), sehingga bertentangan dengan SE Direksi PT. BTN (Persero), Tbk Nomor : 54/DIR/CMFD/2012 perihal *Standar Operating Procedure Comercial Funding & Services Bank BTN*. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan cash back/insentif pribadi terdakwa setiap terdakwa berhasil membawa dana dari PT. AJMI untuk ditempatkan di Bank BTN.

- Selanjutnya terdakwa melaporkan ke Direksi PT. AJMI mengenai penawaran deposito tersebut tanpa memberi tahu mengenai adanya insentif yang akan diterima oleh terdakwa. Setelah dilakukan pembahasan, maka saksi WISHNU PRIANANTO selaku Direktur Operasional dan saksi PRIO KUSDIANTO selaku Direktur Aktuaria menyetujui penempatan investasi sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Selanjutnya terdakwa mengisi formulir permohonan pembukaan deposito dan mengajukan kepada Direksi untuk ditandatangani, kemudian terdakwa juga membuat surat instruksi penempatan dana untuk ditandatangani oleh Direksi. Setelah seluruh dokumen dilengkapi, maka terdakwa bertemu kembali dengan saksi DWI PRASETYA, saksi SUGIYANTO dan saksi R. AGUNG H untuk menyerahkan dokumen-dokumen, tanpa memastikan apakah dokumen tersebut dibawa ke Kantor Kas Bank BTN Enggano.

- Kemudian pada tanggal 17 Desember 2017, terdakwa mendapatkan informasi dari saksi SUGUYANTO bahwa rekening giro

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0679-01-30-000011-7 atas nama PT. AJMI, tanpa dibuat. Atas hal tersebut, terdakwa meneruskan ke bagian finance yakni Sdri. UTAMI, selanjutnya PT. AJMI melakukan pengiriman dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari rekening Bank Mega Nomor 010740011008744 Atas nama PT. AJMI ke rekening giro Bank BTN dengan nomor 0679-01-30-000011-7 atas nama PT. AJMI. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 saksi SUGIYANTO memberikan kepada terdakwa 2 (dua) bilyet deposito palsu dengan No. Seri A1644807 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) An. PT. AJMI dan No. Seri A1644808 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) An. PT. AJMI. Selain itu, terdakwa juga menerima pembayaran intensif sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi R AGUNG HERMEIANTO, padahal terdakwa patut menduga bahwa pemberian intensif tersebut dilakukan atas penempatan investasi milik PT. AJMI.

- Selanjutnya PT. AJMI kembali melakukan penempatan dana pada rekening giro pada Bank BTN dengan nomor 0679-01-30-000011-7 atas nama PT. AJMI, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Desember 2015, dilakukan penempatan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan diberikan bilyet deposito palsu No. SERI A 1644777 atas nama PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
2. Pada tanggal 30 Maret 2016, dilakukan Penempatan dan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), dengan diberikan bilyet deposito palsu No. SERI A 1644815 atas nama PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia senilai Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

- Bahwa dana dari PT. AJMI yang sedianya ditujukan sebagai investasi dalam bentuk deposito dengan total Rp.35.500.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening giro 0679-01-30-000017-7, tanpa sepengetahuan dan konfirmasi kepada PT. AJMI dilakukan beberapa pencairan di Bank BTN Cabang Kelapa Gading, Bank BTN Kantor Cabang Bekasi, maupun Bank BTN Kantor Cabang Surabaya Bukit Darma untuk kepentingan saksi DWI PRASETYA, saksi R. AGUNG HERMEIANTO, saksi SUGIYANTO, Sdr. HERYANTO CHANDRA (DPO) maupun Sdr. ACHMAD ARMINIEL alias ADRI (DPO),

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ditujukan untuk mengirimkan insentif kepada terdakwa, antara lain:

1. Tanggal 30 Desember 2015, senilai Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899 atas penempatan investasi PT. AJMI sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
2. Tanggal 26 Februari 2016, senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899.
3. Tanggal 1 Maret 2016, senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899.
4. Tanggal 3 Maret 2016, senilai Rp.2.291.887,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899.
5. Tanggal 10 Maret 2016, senilai Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899.
6. Tanggal 21 Maret 2016, senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899, yang diterima terdakwa atas perpanjangan penempatan dana PT. AJMI sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
7. Tanggal 2 April 2016, senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899, yang diterima terdakwa atas perpanjangan penempatan dana PT. AJMI sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
8. Tanggal 30 Juni 2016, senilai Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899, yang diterima terdakwa atas perpanjangan penempatan dana PT. AJMI sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Tanggal 22 September 2016, senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899, yang diterima terdakwa atas perpanjangan penempatan dana PT. AJMI sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

- Bahwa atas perbuatan dari para terdakwa tersebut, PT. AJMI mengalami kerugian sekitar Rp.35.500.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Hamzah Serio Lago, S.E., M.M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk yang beralamat di alamat Gedung Emerald Tower Jl. Raya Boulevard Barat, Blok XB Nomor 3, Kelapa Gading sejak tanggal 1 Oktober 1990 dengan jabatan yang dipercayakan kepada Saksi sebagai wakil Pimpinan Cabang;
 - Bahwa Saksi selaku Wakil Pimpinan Cabang Pembantu yaitu membawahi atau mengawasi unit Accounting, Unit Teller, Unit Transaksi Prosesing, Unit collection, Unit Umum, Unit Administrasi Kredit dan Saksi bertanggung jawab kepada Lia Muliana selaku Kepala Cabang Pembantu Kelapa Gading;
 - Bahwa Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bergerak di bidang Jasa keuangan sedangkan Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :
 - Kantor Pusat Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan alamat Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.
 - Kantor Wilayah.
 - Kantor Cabang membawahi.

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Kas dan.
- Kantor cabang pembantu.
- Bahwa berawal pada tanggal 16 November 2016 sekitar jam 16.00 wib, PT. BTN (Persero) TBK KC. Kelapa Gading menerima tamu dari PT. Asuransi Umum Mega dengan alamat Bank Mega 18th Jl. KaptenTendean 12-14A. Jakarta 12790, yang di wakili oleh Fang (Direktur Keuangan) dan Jefi (Kepala bagian keuangan) sedangkan dari BTN diwakili oleh Lia Muliana (Kepala BTN Cabang Kelapa Gading), maksud kedatangan beliau adalah untuk mengklarifikasi bilyet deposito atas nama PT. AUM, setelah Saksi cek di system yang ada di BTN, ternyata Bilyet Deposito tersebut tidak pernah tercatat dalam database BTN. Dalam pertemuan tersebut Fang menjelaskan bahwa ia sebelumnya mendatangi BTN KC Harmoni untuk menanyakan 3 (tiga) Bilyet Deposito milik PT. AUM yang pembayaran bunganya seringkali terlambat, kemudian pihak BTN KC. Harmoni meneliti Bilyet Deposito PT. AUM di system data base BTN, setelah diteliti melalui system yang ada di BTN, ternyata Bilyet Deposito tersebut tidak pernah tercatat dalam data base BTN, sehingga petugas BTN KC. Harmoni menyarankan kepada Fang untuk mengklarifikasi langsung ke KC. Kelapa Gading Square, mengingat Bilyet Deposito tersebut diduga diterbitkan oleh Kantor Kas Enggano yang berada di bawah KC Kelapa Gading Square. Keesokan harinya tanggal 17 November 2016, Saksi bersama dengan Wawan Kurniawan/Auditor Internal PT. BTN dan Yayon Wahyu/Auditor Internal PT. BTN meneliti ketiga Bilyet tersebut, ternyata memang Bilyet Deposito tersebut tidak tercatat dalam data base system Bank dan diduga palsu karena deposito tersebut tidak dicetak secara komputerisasi tetapi diketik secara manual, kemudian Saksi memanggil Dwi Prasetyo untuk meminta penjelasan tentang kejadian tersebut, dan berdasarkan pengakuan dari Dwi Prasetyo bahwa yang membuat atau mencetak Bilyet Deposito tersebut adalah Achmad Arminier alias Adri, Heryanto Chandra dan Agung, kemudian setelah dicetak, Bilyet Deposito diserahkan ke PT. AUM oleh Agung, kemudian Dwi Prasetyo membuat surat perpanjangan Bilyet Deposito yang sudah jatuh tempo yang di duga palsu tersebut. Selanjutnya Saksi dijelaskan oleh Dwi Prasetyo bahwa siapa ketiga orang tersebut adalah Achmad Arminier alias Adri, Heryanto Chandra dan Agung, dimana ketiganya bukan merupakan karyawan PT. BTN (Persero) Tbk dan bukan Karyawan PT. AUM, tetapi ketiga orang tersebut yang membantu Dwi Prasetyo mencari nasabah untuk menanam dananya di Bank BTN, singkat cerita, Agung mengajak Dwi

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetyo ke PT AUM dengan maksud menawarkan produk Dana Bank BTN berupa Deposito dengan suku bunga menarik sebesar 9,5% dimana seharusnya 7-8%, sehingga PT. AUM tertarik untuk menanamkan dananya dalam bentuk Deposito. Kemudian PT. AUM diberikan aplikasi permohonan oleh ketiga orang tersebut namun PT. AUM tidak menyadari bahwa aplikasi tersebut untuk pembukaan giro bukan aplikasi permohonan untuk membuka deposito berjangka. Selanjutnya Dwi Prasetyo menerima aplikasi untuk pembukaan giro PT. AUM beserta fotokopi syarat-syarat pembukaan giro atas nama PT. AUM, setelah diinput data di system Dwi Prasetyo menerbitkan cek dan biljet giro atas nama PT. AUM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Agung Hermianto sejak tanggal 16 Nopember 2016 dalam rangka Agung Hermyanto datang bersama Dwi Prasetyo ke BTN Cabang Kelapa Gading Square untuk diklarifikasi perihal deposito berjangka yang diduga palsu a.n. PT. Asuransi Umum Mega;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dwi Prasetyo sejak bulan Mei 2015, di PT. Bank Tabungan Negara Tbk, Kantor Kas Enggano, Jakarta Utara, sebagai Kepala cabang BTN di Kantor Kas Enggano;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di berita acara ketika diperiksa penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Yayon Wahyu Setyobudi, S.E., M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara ketika diperiksa penyidik;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Bank Tabungan Negara Persero, Tbk Pusat Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, Saksi menjabat sebagai Audit Superintendent sejak tanggal 2 Januari 1998, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan audit internal Bank BTN mengenai operasional Tindak Pidana Perbankan, dan Saksi mengenal pelapor Imam Hamzah Serio Lago yang melaporkan dugaan tindak pidana Menyembunyikan Informasi Elektronik Tanpa Hak dan atau Pemalsuan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang karena Saksi dan pelapor sama-sama bekerja di Bank BTN;
- Bahwa perkara dugaan tindak pidana menyembunyikan Informasi Elektronik Tanpa Hak dan atau Pemalsuan dan atau Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang yang dilaporkan tersebut terjadi di Kantor Kas Bank BTN Enggano Jakarta Utara. Waktu kejadian Saksi tidak mengetahuinya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. Wishnu Priananto M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan dalam beritas acara adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena laporan ke Polda, Terdakwa menerima sejumlah uang dari pihak BTN dalam hal ini Dwi Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (PT AJMI) sebagai Manager Investasi;
- Bahwa Terdakwa satu perusahaan dengan Saksi;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa Terdakwa di bawah Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT AJMI sejak tahun 2013;
- Bahwa sekarang Terdakwa masih bekerja di PT AJMI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat pengesahan sebagai Manager;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya tetapi Saksi tidak ingat berapa gaji dari Terdakwa;
- Bahwa tugas sehari-hari Terdakwa adalah penempatan investasi dan untuk pengelolaan investasi dari PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
- Bahwa kalau ada orang atau nasabah ingin menempatkan investasi di PT AJMI harus berhubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa kaitannya sehingga Terdakwa sebagai Manager Investasi menerima uang dari kapasitasnya Terdakwa menerima uang secara pribadi di luar gaji;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saudara Dwi Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa menjadi dihadapkan ke persidangan yang Saksi ketahui adalah pada saat penempatan di Bank BTN, Terdakwa menerima uang dari pihak Dwi Prasetyo selaku wakil Bank BTN ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dwi Prasetyo memberikan uang kepada Terdakwa untuk apa, setahu saksi karena penempatan sejumlah uang untuk Deposito PT AJMI di Bank BTN ;

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Dwi Prasetyo di Bank BTN selaku Kepala Cabang Bank BTN cabang Enggano, hal tersebut saksi ketahui menurut keterangan dari Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uangnya dan bagaimana cara memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di perkara Dwi Prasetyo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sidangnya sudah selesai;
- Bahwa Dwi Prasetyo dinyatakan bersalah karena menggelapkan uang yang ditaruh/ditempatkan oleh PT AJMI di Bank BTN dan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang diberikan kepada Terdakwa di luar yang seharusnya diterima, setahu saksi PT AJMI pernah melakukan permintaan uang untuk penempatan Deposito;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada fasilitas yang diberikan oleh Terdakwa kepada Dwi Prasetyo sehingga Terdakwa menerima imbalan uang;
- Bahwa uang yang harus ditempatkan adalah uang PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia yang totalnya 35,5 milyar rupiah;
- Bahwa dalam menempatkan investasi, penempatan ada dari yang namanya Komite Investasi yang akan menempatkan kemana;
- Bahwa untuk penempatannya kemana dan masuknya kemana langsung dari Terdakwa jadi penempatan berdasarkan keputusan tim termasuk Terdakwa dan ada penawaran dari Bank BTN dan kami setuju untuk menempatkan di Bank BTN, untuk pelaksanaannya dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang Rp35,5 Milyar untuk ditempatkan di Bank BTN ada kesepakatan dari Tim Komite Investasi;
- Bahwa yang tidak cocok ternyata uangnya tidak ada di Bank BTN;
- Bahwa waktu keputusan untuk menempatkan secara bertahap, mulai Desember tahun 2016, karena deposito diperpanjang;
- Bahwa pada waktu memperpanjang, bunganya masuk, lancar;
- Bahwa ada bukti mengenai penempatan deposito berupa bilyet depositonya dan bilyetnya sudah ditempatkan di Bank Niaga Kustodian;
- Bahwa bunganya tidak diberikan lagi, dan saat diketahui pada Desember 2016 ditanyakan ke Bank BTN, ternyata dananya sudah dicairkan, tetapi Saksi tidak tahu kapan dicairkan, karena menurut keterangan dari Kepolisian sudah dicairkan secara bertahap;

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perusahaan ditempatkan deposito tidak memberikan pengembalian;
 - Bahwa setelah diketahui hal tersebut, tindakan dari Perusahaan terhadap Terdakwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diperiksa pihak perusahaan kenapa sampai penempatan untuk Deposito menjadi Giro ;
 - Bahwa surat-suratnya kita sudah terima sudah lengkap dan surat-surat bilyet kita taruh di bank Niaga sebagai jaminan dari OJK, kita mintakan OJK untuk sebagai uang jaminan, ada persetujuan dari OJK kemudian yang 12 milyar rupiah, yang menempatkan juga dari bank Niaga pas kita perintah Bank Niaga untuk menempatkan uang di Bank BTN menurut saksi tidak pernah ada masalah, bahkan kami sudah melakukan audit dan hasil audit menyatakan bahwa uangnya ada karena kita kirimkan surat ke Bank BTN dan ada kembalinya dan secara prosedurnya clear;
 - Bahwa sejak Terdakwa bekerja di PT AJMI pekerjaannya baik, Terdakwa menguntungkan bagi perusahaan dan pengembalian investasi juga baik;
 - Bahwa yang melaporkan perkara ini dari PT Asuransi Umum Mega satu afiliasi dengan perusahaan kami;
 - Bahwa awalnya penempatan deposito di Bank BTN ada tawaran deposito dari Bank BTN, melalui Dwi Prasetyo kepada Terdakwa, Pak Dwi datang ke kantor menawarkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan ke Divisi Komite Investasi kemudian menetapkan penempatannya di BTN kemudian Terdakwa melakukan penempatan;
 - Bahwa ada form yang saksi tanda tangani, berupa form penempatan deposito untuk 3 (tiga) kali penempatan;
 - Bahwa Saksi tahu ada pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi mendapat keterangan dari pihak Penyidik bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang tetapi nilainya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh Dwi Prasetyo kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Penyidik Polda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Prio Kusdianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadirkan kepersidangan adalah karena ada laporan ke Polda bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari pihak BTN dalam hal ini Dwi Prasetyo;

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PT AJMI sampai bulan Juli 2017 adalah Direktur Teknik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia sebagai Manager Investasi, satu perusahaan dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa berada di bawah Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT AJMI sejak tahun 2013;
- Bahwa sekarang Terdakwa masih bekerja di PT AJMI;
- Bahwa Terdakwa sebagai Manager dan ada surat pengangkatannya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa gaji Terdakwa;
- Bahwa tugas sehari-hari Terdakwa adalah penempatan investasi dan untuk pengelolaan investasi dari PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
- Bahwa kalau ada orang atau nasabah ingin menempatkan investasi di PT AJMI harus berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa kaitannya sehingga Terdakwa sebagai Manager Investasi menerima uang dalam kapasitasnya Terdakwa menerima uang secara pribadi di luar gaji;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Dwi Prasetyo;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada saat penempatan di Bank BTN, Terdakwa menerima uang dari pihak Dwi Prasetyo selaku wakil Bank BTN;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dwi Prasetyo memberikan uang kepada Terdakwa untuk apa, setahu Saksi karena penempatan sejumlah uang untuk Deposito PT AJMI di Bank BTN;
- Bahwa setahu Saksi, Dwi Prasetyo selaku Kepala Cabang Bank BTN cabang Enggano, hal tersebut Saksi ketahui dari Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya dan bagaimana cara memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di perkara Dwi Prasetyo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan sidangnya sudah selesai dan Dwi Prasetyo dinyatakan bersalah karena menggelapkan uang yang ditaruh/ditempatkan oleh PT AJMI di Bank BTN dan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang diberikan kepada Terdakwa apakah di luar dari yang seharusnya diterima;
- Bahwa setahu Saksi, PT AJMI tidak pernah melakukan permintaan uang untuk penempatan deposito;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada fasilitas yang diberikan oleh Terdakwa kepada Dwi Prasetyo sehingga Terdakwa menerima imbalan uang;

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang harus ditempatkan deposito tersebut adalah uang dari PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, yang jumlah totalnya 35,5 milyar rupiah;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar;
- Bahwa wewenang Terdakwa dalam menempatkan investasi ada dari yang namanya Komite Investasi;
- Bahwa untuk penempatannya kemana dan masuknya kemana langsung dari Terdakwa, jadi penempatan berdasarkan keputusan tim termasuk Terdakwa dan ada penawaran dari Bank BTN dan perusahaan setuju untuk menempatkan di Bank BTN, untuk pelaksanaannya dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang 35,5 milyar rupiah ditempatkan di Bank BTN;
- Bahwa keputusan untuk menempatkan dilakukan secara bertahap mulai Desember tahun 2016, secara bertahap;
- Bahwa ada bukti mengenai penempatan deposito, ada bilyet depositonya, dan bilyetnya sudah ditempatkan di Bank Niaga;
- Bahwa bunganya tidak diberikan lagi pada saat diketahui pada Desember 2016, dan ternyata sudah dicairkan, tetapi Saksi tidak tahu kapan dicairkan, karena menurut keterangan dari Kepolisian sudah dicairkan secara bertahap;
- Bahwa setelah diketahui hal tersebut, tindakan dari Perusahaan terhadap Terdakwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diperiksa pihak perusahaan kenapa sampai penempatan untuk deposito bisa menjadi giro;
- Bahwa sudah dilakukan audit dan hasil audit menyatakan bahwa uangnya ada karena surat dikirimkan ke Bank BTN dan ada kembalinya sehingga secara prosedur clear;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat sama-sama bekerja di Asuransi Mega Jiwa;
- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah PT Asuransi Umum Mega, satu afiliasi dengan perusahaan PT AJMI;
- Bahwa ada form yang Saksi tanda tangani, yakni form penempatan deposito;
- Bahwa penempatan deposito sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tahu ada pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui dari keterangan pihak Penyidik bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang tetapi nilainya Saksi tidak tahu;

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh Dwi Prasetyo kepada Terdakwa sudah Terdakwa serahkan uang kepada Penyidik Polda;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Liarny, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada yang dipalsukan oleh Terdakwa, tetapi pemalsuan tanda tangan dari pihak BTN ;
- Bahwa yang memalsukan tanda tangan adalah Dwi Prasetyo ;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan adalah tanda tangan Wishnu dan Prio;
- Bahwa yang dipalsukan tanda tangannya adalah untuk pembukaan rekening giro atas nama PT AJMI;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak membantu Dwi Prasetyo;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena ada laporan ke Polda bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari pihak BTN dalam hal ini Dwi Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia sebagai Manager Investasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT AJMI sejak tahun 2013;
- Bahwa sekarang Terdakwa masih bekerja di PT AJMI;
- Bahwa Terdakwa sebagai Manager dan ada surat pengangkatannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa gaji Terdakwa;
- Bahwa tugas sehari-hari Terdakwa adalah penempatan investasi dan untuk pengelolaan investasi dari PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
- Bahwa kalau ada orang atau nasabah ingin menempatkan investasi di PT. AJMI harus berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada saat penempatan di Bank BTN, Terdakwa menerima uang dari pihak Dwi Prasetyo selaku wakil Bank BTN;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dwi Prasetyo memberikan uang kepada Terdakwa untuk apa, setahu Saksi karena penempatan sejumlah uang untuk Deposito PT AJMI di Bank BTN, hal tersebut Saksi ketahui dari Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uangnya dan bagaimana cara memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di perkara Dwi Prasetyo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan sidangnya sudah selesai, Dwi

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo dinyatakan bersalah karena menggelapkan uang yang ditaruh/ditempatkan oleh PT AJMI di Bank BTN dan pemalsuan tanda tangan;

- Bahwa uang yang harus ditempatkan uangnya adalah uang PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia yang totalnya 35,5 milyar rupiah;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Danny Rodin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan diperiksa di Kepolisian BAP Saksi baca dan setelah Saksi baca, Saksi membubuhkan tanda tangan dan BAP Saksi tersebut benar;

- Bahwa saat menjadi Saksi yang Saksi terangkan adalah mengenai giro dan deposito palsu;

- Bahwa gironya waktu itu atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, Asuransi Mega dan deposito juga nama yang sama;

- Bahwa awal mulanya seingat Saksi waktu itu sore hari Saksi mendapat telepon dari staff legal Kantor Cabang Kelapa Gading untuk menemui Kepala Cabang waktu itu Ibu Lia, Saksi ke Kantor Cabang dari Kas BTN Cabang Enggano ke Kantor Cabang Kelapa Gading, lalu Saksi menemui Ibu Lia dan ternyata di situ ada Pak Dwi Prasetyo dan beberapa auditor yang salah satu auditornya bernama Yayon, kemudian Saksi ditanya mengenai deposito palsu atas nama PT Asuransi Umum Mega dan untuk pembuatan gironya, kemudian pada saat mereka menanyakan deposito palsu apakah Saksi pernah melihat fisik dari deposito palsu tersebut, Saksi jawab tidak tahu menahu sama sekali;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang memalsukan siapa, Saksi tidak tahu berapa nilai depositonya;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah ke kantor Saksi;

- Bahwa Saksi sebagai Customer Service di Kantor Kas BTN cabang Enggano, di bawah kantor kas, naungan BTN Kelapa gading;

- Bahwa Saksi sekantor dengan Dwi Prasetyo, Dwi Prasetyo merupakan atasan langsung dari Saksi;

- Bahwa bagian dari Dwi Prasetyo adalah mengelola dana yang ada di BTN Kantor Kas Enggano dan menjadi Supervisi;

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urusan deposito merupakan urusan Dwi Prasetyo yang merupakan kepala front liner dan teller;
- Bahwa untuk nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening, mereka datang ke Customer Service;
- Bahwa untuk penempatan deposito PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau kita mau menempatkan deposito, persyaratan yang harus dipenuhi yakni nasabah mengisi formulir CIF (Costumer Information File) dan mengisi formulir simpanan dan ada bilyet deposito seandainya ingin menempatkan deposito, disitu nasabah tanda tangan kemudian menyetorkan dananya ke teller;
- Bahwa dananya bisa ditransfer;
- Bahwa untuk pembukaan rekening nasabah datang kemudian data-data nasabah dimasukkan, misalnya untuk pembukaan rekening perorangan harus ada KTP, harus tanda tangan di specimen bilyet deposito kemudian tahu kalau transfer dana ke rekening karena rekening deposito tidak boleh dicetak kalau belum ada dana masuk;
- Bahwa yang mau menempatkan deposito itu pernah ada nasabah prioritas yang menyuruh Saksi melakukan pembukaan deposito atas nama nasabah;
- Bahwa tidak pernah ada klaim datang dari PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
- Bahwa setelah dicek, tidak ada deposito atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia di Kantor Kas Enggano;
- Bahwa Saksi pernah membuat Giro PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, seingat saksi waktu itu tanggal 17 Desember 2015, Saksi disuruh atasan Saksi Pak Dwi Prasetyo untuk membuka Giro atas nama Asuransi Jiwa Mega Indonesia, kemudian Saksi bukakan rekening, setelah itu selesai;
- Bahwa untuk membuatkan rekening dasarnya yang pertama adalah dari berkas-berkas yang dikasih Dwi Prasetyo pada waktu itu, jadi Saksi mengira pada waktu itu Dwi Prasetyo selaku atasan yang juga merupakan marketing punya wewenang untuk memasarkan produk BTN di luar, saat itu Saksi mengira Dwi Prasetyo ke PT AJMI dan sudah mengeksekusi segala macamnya dan ketika datang ke kantor Saksi sudah terima bersih;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu itu berapa nilainya;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kasus antara Bank BTN dan PT AJMI;

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tugas customer service adalah mengenai korepondensi surat menyurat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu itu ada permohonan penempatan deposito PT AJMI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi ke nasabah terhadap pembukaan rekening giro kepada PT AJMI ;
- Bahwa pada waktu itu kondisi formulirnya sudah ditanda tangani;
- Bahwa untuk pembukaan rekening seharusnya ke Customer terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Wellson Petmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BTN di bagian Treasury Departemen di Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara Terdakwa sehingga dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya menjadi saksi untuk perkara Dwi Prasetyo ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan BAP Saksi benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pusat di Divisi Treasury, tanggung jawab saksi adalah menganalisa tentang kekayaan dan kewajiban Bank termasuk maksimal suku bunga Bank dan itu diputuskan Direksi, tugas Saksi adalah membuat memo pesan ke Divisi funding, divisi yang bertanggung jawab terhadap dana tentang suku bunga yang berlaku di Bank saat itu, maksimal saat itu, saksi menerangkan di Penyidik, waktu itu Penyidik menanyakan tentang ketentuan maksimal suku bunga deposito yang berlaku di BTN pada periode Desember 2015 sampai dengan 2016 berapa suku bunga maksimal, waktu itu bunga maksimalnya setiap bulan berbeda-beda;
- Bahwa Bilyet deposito pada bulan Mei 2016 suku bunga deposito ada 2 (dua) macam, yaitu batas maksimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank, pada waktu itu ketentuan dari OJK adalah suku bunga BI ditambah 1 persen jadi suku bunga BI saat itu 6,75 ditambah 1 % berarti bank hanya boleh memberikan setinggi-tingginya 7,75 % kemudian Bank BTN berdasarkan keputusan Direksi waktu itu Bank boleh mengambil bunga / menetapkan bunga angka paling tinggi boleh tetapi tidak boleh lebih dari itu, bank BTN memutuskan lebih rendah dari Keputusan OJK jadi

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan BTN waktu itu bunga tertingginya adalah 7,5 % atau 0,25 lebih rendah dari ketentuan yang dibolehkan oleh OJK ;

- Bahwa Saksi tahu Dwi Prasetyo bekerja sebagai Kepala Kantor Kas Bank BTN Enggano;
- Bahwa Dwi Prasetyo menjadi terpidana karena diceritakan oleh Penyidik waktu itu dan oleh tim legal kami, dipidana karena kasus deposito palsu;
- Bahwa deposito yang dipalsukan ada 2 (dua) yaitu Asuransi Umum Mega Indonesia dan Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
- Bahwa waktu itu Saksi hanya diberitahu Dwi Prasetyo dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dipalsukan itu nilainya berapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah tahu apakah ada klaim dari PT Asuransi Mega Indonesia karena bukan Divisi Saksi;
- Bahwa Suku bunga tertinggi berlaku untuk semua level bank mulai dari direksi sampai ke bawah, jadi Kepala Cabang tidak boleh melanggar lebih dari itu, di bawah itu boleh;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Damar Eka Nuswantari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di BAP di Penyidik Polda Metro Jaya dan setelah Saksi baca, BAP yang berikan di Penyidik Polda Metro Jaya benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ingat keterangan yang diberikan di Penyidik yakni menerangkan mengenai RTGS;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mega cabang Tendea sebagai Operation Manager;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan terkait perkara ini mengenai RTGS uang keluar dari PT AJMI dan PT AUM ke Bank BTN untuk penempatan deposito yang terjadi mulai tahun 2015 sampai tahun 2016;
- Bahwa nilai depositonya untuk PT AUM 20 milyar rupiah lalu 3,5 milyar rupiah dan PT AJMI nilainya 10 milyar rupiah, 10 milyar rupiah, 25 milyar

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, 5 milyar rupiah dan 8 milyar rupiah dan Totalnya 80 milyar rupiah lebih;

- Bahwa sampai adanya kasus ini, yang saksi ketahui hanya dipanggil oleh Polisi mengenai transfer RTGS;
- Bahwa uang 80 milyar rupiah uang milik AUM dan AJMI dan merupakan uang nasabah dan uang itu sekarang ada di bank BTN;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Deposito atau tidak sampai ada kasus ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang sudah dicairkan;
- Bahwa nasabah punya rekening di Bank Mega kemudian dari Bank Mega ditransfer ke Bank BTN untuk penempatan deposito;
- Bahwa kalau dalam RTGS Saksi transfer tidak ada konfirmasi balik kepada Bank Mega bahwa transfer sudah diterima di Bank BTN, Bank Mega hanya SMS banking perorangan untuk konfirmasi itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bank Penerima telah memberikan konfirmasi bahwa penempatan deposito telah diterima, akan tetapi jika tidak ada konfirmasi, maka selama tidak ada retur atau uang kembali, berarti sudah diterima;
- Bahwa Bank Mega tahu dari rekening tersebut tidak ada yang dikembalikan dari bank penerima;
- Bahwa kalau sudah diterima oleh bank tersebut dari Cabang, tidak ada informasi kalau sudah diterima tetapi tidak diterima, maka kita akan mendapat konfirmasi bahwa uang kembali ke Bank Mega;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor rekening perusahaan pada Bank BTN;
- Bahwa pernah ada keterangan di form untuk penempatan Deposito;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Dwi Prasetyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa adalah mengenai penempatan dana oleh PT Asuransi Jiwa Mega;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di BAP di Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa melalui Sugiyanto yang sudah terpidana;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja di PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia pada bagian keuangan;

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya dengan Saksi karena ada penempatan dana dari PT AJMI ke Bank BTN sekitar 35,5 milyar rupiah yang digunakan untuk penempatan deposito;
- Bahwa deposito PT AJMI berjumlah 3 (tiga), ditempatkannya tahun 2016;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2015, Saksi bersama-sama dengan R. Agung Hermeianto dan Sugiyanto menemui Terdakwa di PT AJMI untuk menawarkan produk deposito BTN dengan bunga yang tinggi 9,5 % kepada PT AJMI, Saksi memperkenalkan diri dari BTN Kantor Kas Cabang Enggano, R. Agung Hermeianto dan Sugiyanto mengaku dari Bank BTN Pusat, dan saat itu juga Saksi sudah menyiapkan aplikasi pembukaan untuk rekening giro;
- Bahwa selanjutnya penawaran penempatan deposito dilakukan oleh R. Agung dan Sugiyanto dengan bunga 9,5 %;
- Bahwa Saksi yang menerima penempatan dana itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menikmati uang yang ditempatkan di Bank BTN tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat Terdakwa waktu itu mengatakan posisi dana di PT AJMI ada di Bank BTN Cabang Enggano;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menerima sesuatu atas penempatan deposito tersebut, yang mengetahui adalah R. Agung dan Sugiyanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana yang mau ditempatkan itu bukan dana pribadi dari Terdakwa tetapi dari AJMI, yang berhubungan adalah Terdakwa dengan Sugiyanto;
- Bahwa penempatan dana di BTN bisa mendapatkan bunga terakhir 9, 5 %, memang tidak seperti itu untuk umum;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk penempatan deposito;
- Bahwa selain menawarkan bunga 9,5 % Saksi tidak tahu ada fee karena mediatornya Agung Hermianto;
- Bahwa Berita Acara yang saksi sampaikan benar dan Saksi tidak di bawah tekanan;
- Bahwa Agung Hermianto Freelance di BTN;
- Bahwa semua kendali otoritas ada pada Saksi, tetapi perintah bukan dari Saksi tetapi dari Agung;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Terdakwa program yang ditawarkan Penempatan Deposito berjangka yang jangka waktunya 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi tawarkan kepada Terdakwa Bunga tinggi sebesar 9,5 % namun hal tersebut tidak menurut ketentuan;
- Bahwa di dalam BTN seingat Saksi tidak ada aturan seperti itu;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BTN sudah 20 tahun;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke PT AJMI, posisi Saksi selaku kepala kas Bank BTN Enggano;
- Bahwa pada waktu Saksi datang belum ada finalisasi, baru ada surat penawaran, finalisasi penempatan deposito seingat saksi seminggu atau beberapa hari kemudian;
- Bahwa sewaktu Saksi datang ke tempat Terdakwa, ada membawa dokumen-dokumen penempatan deposito;
- Bahwa perubahan dari penempatan deposito menjadi penempatan giro atas perintah Agung Hermianto;
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan kepada Customer Service untuk membuka rekening giro;
- Bahwa proses awal pengisian form data nasabah pada waktu itu adalah untuk penempatan deposito;
- Bahwa bunga yang ditransfer hampir setahun, ada perpanjangan 6 bulan, tiap bulan dibayar bunganya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam seluruh pengurusan dalam deposito ke giro;
- Bahwa Saksi bersama Agung yang menyerahkan form pembukaan rekening ke PT AJMI dan yang mengambil form adalah Sugianto;
- Bahwa Sugianto itu dalam kapasitas sebagai marketing yang mempunyai relasi investmen bagian keuangan, tetapi ternyata tidak dimasukkan oleh Sugianto tetapi diserahkan ke Agung Hermianto;
- Bahwa ada konfirmasi dari Bank BTN bahwa uang itu diterima;
- Bahwa deposito-deposito yang ditransfer lalu dibuat giro;
- Bahwa yang membuat menjadi giro adalah Bank BTN atas nama PT AJMI dan yang menyuruh adalah Saksi, bukan Bank Mega yang menyuruh dalam bentuk giro, karena untuk pembukaan awal diinfokan ke rekening penampungan, tetapi belum sempat masuk ke deposito sudah dibagi-bagi dan dari penampungan kemudian dibagi, dibagi ke Haryanto Chandra dan Arminiel kemudian diterbitkanlah deposito yang bukan dalam konteks BTN berupa sertifikat deposito sebesar yang disetor;

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kepada si penempat diberi bunga dan kepada orang-orang ada yang memperoleh jasa tetapi Saksi tidak tahu uang-uang itu beredar kemana saja;
- Bahwa masalah mengenai deposito PT AJMI baru diketahui setelah ada kemacetan pembayaran bunga deposito;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapat keuntungan atau tidak atas penempatan deposito PT AJMI;
- Bahwa Saksi mendapatkan 3 % dari dana penempatan tersebut, kalau Agung Hermianto Saksi tidak tahu mendapat berapa persen;
- Bahwa yang Saksi terangkan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa penarikan dana tidak dilakukan di Bank BTN Cabang Enggano, tetapi konfirmasi dari bank BTN lain konfirmasi kepada Bank BTN Cabang Enggano atas permintaan Haryanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung untuk konfirmasi ke pihak Terdakwa bahwa ada penarikan dana, dan Saksi juga tidak pernah mendapat konfirmasi dari Terdakwa bahwa PT AJMI ada penarikan dana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

10. R. Agung Hermianto, keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Marketing untuk PT Zanasfar Mandiri yang beralamat di Rukan Gading Bukit Indah Blok SB No. 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara sejak bulan September 2015, yang bergerak dalam bidang IT (pemasangan/instalasi wifi);
- Bahwa Saksi kenal dengan Dwi Prasetyo, S.E. yang bekerja di BTN (Bank Tabungan Negara) kantor kas Enggano yang beralamat di Jalan Enggano Raya Nomor 9 Y, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada sekitar bulan Mei 2016 karena Saksi dikenalkan oleh Ahmad Arminiel alias Adri untuk mencari dana deposito (fungsi marketing) untuk ditempatkan di kantor kas BTN Enggano, Jakarta Utara dan hubungan Saksi dengan mereka hanya rekan kerja, tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dilakukan oleh Tim yang dipimpin Kopol Khairuddin pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar jam 19.30 Wib di Kantor Bank BTN Cabang Utama Kelapa Gading, Gedung Emerald Jalan Boulevard Barat Blok A2 Nomor 35, Kelapa Gading, Jakarta

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Utara karena Saksi diduga telah penipuan dan atau secara bersama sama melakukan penipuan dan atau pencucian uang;

- Bahwa cara Saksi melakukan penipuan yaitu dengan cara Saksi mengaku sebagai karyawan kantor pusat BTN (Bank Tabungan Negara) yang menawarkan penempatan dana dalam bentuk deposito di Bank BTN kepada pemilik dana yaitu PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, yang beralamat di Menara Mega lantai 6 Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan suku bunga di atas suku bunga resmi yang dikeluarkan oleh Bank BTN berkisar di level 9 % (sembilan persen) per tahun, setelah nasabah tertarik dan bersedia untuk mentransferkan uangnya, ditransfer ke rekening penampungan Bank BTN kantor kas Enggano Jakarta Utara, namun sebenarnya uang tersebut tidak dimasukkan ke deposito, melainkan uang tersebut dialirkan ke rekening PT Zanasfar Mandiri, kemudian PT Zanasfar Mandiri membayarkan bunga ke nasabah dengan menggunakan bilyet giro Bank BTN, yang sepengetahuan nasabah, uang yang dibayarkan itu adalah bunga deposito. Adapun peran masing-masing sebagai berikut;

- Saksi (R. Agung Hermeianto, S.E, A.K, M.B.A) berperan sebagai marketing mencari dan meyakinkan nasabah dengan mengaku sebagai karyawan Bank BTN Pusat agar nasabah bersedia menempatkan uangnya di Bank BTN, kemudian Saksi menerima uang jasa marketing itu sebesar 2 % (dua persen) per tahun secara proporsional dalam setiap penempatan dana baru atau perpanjangan, Saksi mengaku karyawan BTN Pusat hanya secara lisan saja dan tidak menggunakan ID Card atau kartu nama Bank BTN;
- Bahwa Sugiyanto berperan sebagai marketing mencari dan meyakinkan nasabah dengan mengaku sebagai staff marketing Bank BTN kantor kas Enggano Jakarta Utara agar nasabah bersedia menempatkan uangnya di Bank BTN yang kemudian menerima uang jasa marketing itu sebesar 1 % (satu persen) per tahun secara proporsional dalam setiap penempatan dana baru atau perpanjangan;
- Bahwa Dwi Prasetyo, S.E. sebagai kepala Kas BTN Enggano berperan:
 - ✓ Memberikan informasi nomor rekening penampungan Bank BTN Kas Enggano kepada Saksi atau Sugiyanto dan juga langsung kepada nasabah;

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Membuat surat penawaran resmi deposito untuk nasabah, yang disampaikan melalui Saksi atau Sugiyanto atau disampaikan ke nasabah;
- ✓ Memfasilitasi Heryanto Chandra dan Ahmad Arminiel alias Adri dalam mengalirkan dana nasabah dari rekening penampungan Bank BTN Kantor Kas Enggano Jakarta Utara ke rekening PT Zanasfar Mandiri;
- Bahwa Heryanto Chandra selaku Direktur Utama PT Zanasfar Mandiri berperan menggunakan dana yang dialirkan dari rekening penampungan Bank BTN Kantor Kas Enggano Jakarta Utara ke Rekening PT Zanasfar Mandiri memberikan pembayaran bunga ke nasabah menggunakan bilyet giro, mengembalikan dana nasabah yang telah jatuh tempo (yang sepengetahuan nasabah adalah pengembalian dana deposito);
- Bahwa Ahmad Aeminie alias Adri berperan menggunakan dana yang dialirkan dari rekening penampungan Bank BTN Kantor Kas Enggano Jakarta Utara ke Rekening PT Zanasfar Mandiri, memberikan pembayaran bunga ke nasabah menggunakan bilyet giro, mengembalikan dana nasabah yang telah jatuh tempo (yang sepengetahuan nasabah adalah pengembalian dana deposito). Bahwa mengenai berapa jumlah uang yang ditransferkan nasabah ke rekening penampungan Bank BTN Kantor kas Enggano Jakarta Utara yang kemudian dialirkan ke PT Zanasfar Mandiri secara persis Saksi tidak ingat, namun nilai total uang nasabah yang dipergunakan oleh PT Zanasfar Mandiri sekarang ini masing-masing PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miiyar lima ratus juta rupiah), PT Asuransi Umum Mega sebesar Rp74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar rupiah), dan Hendri Surya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah). Adapun suku bunga yang dijanjikan kepada nasabah agar bersedia mentransferkan uangnya ke rekening penampungan Bank BTN Kantor kas Enggano Jakarta Utara yang kemudian dialirkan ke PT Zanasfar Mandiri dengan nilai bervariasi masing-masing:
PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ No. Bilyet A1644807 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), bunga 8,75 % (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun, dengan periode tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ No. Bilyet A1644808 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), bunga 8,75 % (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun, dengan periode tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
- ✓ No. Bilyet A 1644777 Rp3.500.000.000,-00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun, dengan periode tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
- ✓ No. Bilyet A 1644815 Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), bunga 8,75 % (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun, dengan periode tanggal 30 September 2016 sampai tanggal 30 Maret 2017;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa cara Saksi meyakinkan nasabah agar bersedia menempatkan uangnya di Bank BTN yaitu Saksi mengajak Dwi Prasetyo selaku kepala Bank BTN kantor kas Enggano Jakarta Utara pada saat bertemu dengan nasabah dan Saksi yang menawarkan secara langsung suku bunga di level 9 % (sembilan persen), padahal suku bunga dengan level tersebut tidak ada di Bank BTN, maksud tujuan Saksi agar nasabah bersedia memindahkan dan kemudian menempatkan dananya ke Bank BTN Kantor kas Enggano Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi menawarkan kepada nasabah suku bunga di level 9 % (sembilan persen) padahal suku bunga tersebut tidak ada di Bank BTN karena sebelumnya Heryanto Chandra dan Ahmad Arminiel alias Adri sudah menyatakan kesanggupannya akan membayar bunga deposito tersebut, selain itu Saksi menjanjikan akan mendapat bagian 2 % (dua persen) dari nilai dana yang masuk;
- Bahwa Saksi mengetahui jika uang yang ditempatkan nasabah ke rekening penampungan Bank BTN Kantor Kas Enggano Jakarta Utara akan menjadi deposito di BTN dan kemudian dana yang menjadi deposito tersebut akan ditransfer ke rekening PT Zanasfar Mndiri untuk menjadi pinjaman modal kerja yang di atur oleh Ahmad Arminiel alias Adri;
- Bahwa jumlah uang yang telah Saksi terima setelah meyakinkan nasabah dan bersedia menempatkan dananya ke Bank BTN kantor kas Enggano Jakarta Utara yaitu sebesar 2 % (dua persen) dari dana yang ditempatkan masing masing: PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, sebesar Rp710.000,000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kenapa Saksi atau Sugiyanto yang menyerahkan bilyet deposito kepada nasabah, bukan pegawai atau karyawan Bank BTN, karena menurut Saksi bilyet itu sebelumnya diberikan kepada Heryanto Chandra atau Ahmad Arminiel alias ADRI yang kemudian di serahkan kepada Saksi untuk diberikan kepada nasabah;
- Bahwa kesepakatan awal pembagian yang telah disepakati, Saksi mendapatkan bagian 3 % (tiga persen) setiap ada dana yang masuk ke rekening giro yang akan digunakan untuk membayar deposito. Untuk bagian komplotan R. Agung Hermeianto, S.E., A.K., M.B.A., Achmad Arminiel alias Adri, Sugiyanto, dan Heryanto Chandra, Saksi tidak mengetahuinya. Dan dari keterangan R. Agung Hermeianto, S.E., A.K., MBA saat audit investigasi dari pihak bagian keuangan, PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, PT Asuransi Umum Mega juga mendapatkan hasil, namun prosentase besarnya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan dan yang Saksi alami bahwa yang memberikan bilyet deposito Bank BTN yang asli yaitu karyawan Bank BTN bagian marketing bukan pihak lain atau di luar karyawan Bank dan jika yang menyerahkan Bilyet Deposito bukan karyawan Bank BTN maka Saksi meragukan keaslian atas Bilyet Deposito itu;
- Bahwa sekarang ini Saksi mengetahui jika Bilyet deposit yang Saksi dan Sugiyanto berikan kepada nasabah setelah Saksi terima dari Ahmad Arminiel alias Adri dan Dewi adalah palsu dan tidak terdaftar di pihak Bank BTN. Hal itu Saksi ketahui setelah adanya complain dari pihak PT Asuransi Umum Mega ke pihak Bank BTN bahwa dari 8 (delapan) bilyet giro yang telah jatuh tempo terhitung hari ini Rabu tanggal 30 November 2016 baru 1 (satu) bilyet deposito yang telah dibayarkan uang pokoknya yaitu No Bilyet A 1705951 Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun dengan periode 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016, sedangkan yang lainnya belum dibayarkan ke PT Asuransi Umum Mega dengan nilai total sebesar Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar rupiah) yang mana uang itu masih dipergunakan oleh PT Zanasfar Mandiri dengan Direktur Utama Heryanto Candra dan dipergunakan oleh Ahmad Arminiel alias ADRI;
- Bahwa menurut Saksi pembagian sebesar 2 % (dua persen) dari nilai uang yang ditransferkan atau ditempatkan nasabah ke Bank BTN kantor kas Enggano Jakarta Utara adalah nilai yang tidak wajar untuk bagian

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



marketing, karena sepengetahuan Saksi pembagian yang normal adalah 0,5 % (setengah persen) sampai dengan 1 % (satu persen);

- Bahwa nilai yang tidak wajar itu jika untuk pembagian 2 % (dua persen) buat marketing deposito yang normal, karena Saksi mengetahui dana atau uang yang masuk ke Bank BTN kantor kas Enggano Jakarta Utara nantinya akan digunakan PT Zanasfar Mandiri atau Heryanto Chandra sebagai modal kerja usaha, maka nilai pembagian Saksi sebesar 2 % persen adalah hal yang wajar karena dengan membayar bunga deposito sebesar 9,5 % (sembilan koma lima persen), maka Heryanto Chandra mendapatkan pinjaman modal kerja dengan bunga murah dibandingkan dengan pinjaman modal kerja yang normal dengan bunga pinjaman sekitar 15 % dan sepengetahuan Saksi tidak ada keganjilan yang dilakukan PT Zanasfar Mandiri dalam berbisnis;

- Bahwa kronologis sehingga terjadi dugaan perbuatan pidana sekarang ini adalah sebagai berikut: Pada awalnya sekitar bulan Februari tahun 2015 Saksi kenal dengan Ahmad Arminiel alias Adri melalui Azhar selanjutnya sekitar bulan April 2015 Saksi dikenalkan Heryanto Chandra oleh Ahmad Arminiel alias ADRI setelah itu sekitar bulan Agustus 2015 Heryanto Chandra dan Ahmad Arminiel alias Adri mengenalkan Saksi dengan Dwi Prasetyo, setelah adanya pertemuan itu Saksi lebih inten bertemu dengan Ahmad Arminiel alias Adri untuk membicarakan rencana marketing dana deposito yang nantinya akan menjadi bagian dari proses pemberian kredit modal kerja kepada Heryanto Chandra, yang mana dijelaskan oleh Ahmad Arminiel alias Adri bahwa Saksi akan mendapatkan komisi 2 % (dua persen) setelah nasabah melakukan transfer dana ke Bank BTN kantor Kas Enggano Jakarta Utara, kemudian Saksi menelpon Sugiyanto untuk memarketingkan dana deposito dengan komisi sebesar 1 % (satu persen) per tahun dari nominal deposito, setelah itu Sugiyanto mulai menghubungi berbagai pihak dan akhirnya berhasil membuat pertemuan dengan PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia. Pada sekitar bulan November 2015 Saksi beserta Dwi Prasetyo, S.E., Sugiyanto menemui salah satu pimpinan PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia yaitu Kus dan Dlidik di Gedung Menara Mega Jl. Kapten Tendean Jakarta Selatan. Maksud dan tujuan kedatangan kami dalam pertemuan tersebut adalah hendak menawarkan produk Deposito BTN dengan bunga yang tinggi yaitu 9,5 % kepada PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia. Dengan mengenalkan diri Dwi Prasetyo, S.E. dari Bank BTN kantor kas cabang

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Enggano sedangkan Sugiyanto mengaku sebagai staff dari Dwi Prasetyo, S.E. dan Saksi mengaku dari Bank BTN Pusat. Saat itu Dwi Prasetyo, S.E. juga sudah menyiapkan aplikasi pembukaan untuk rekening deposito atas permintaan Saksi, yang akhirnya dalam pertemuan tersebut PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia bersedia menempatkan dananya secara bertahap, yang sampai saat ini berjumlah kurang lebih Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang rencananya digunakan untuk investasi deposito dengan bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) dengan durasi 6 bulan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yaitu:

1. Dr. Effendi Saragih, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP yakni Unsur barang siapa mengambil keuntungan, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
 - Bahwa sebagaimana unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) ke-2 KUHP setiap orang yang menerima atau mencari mendapatkan keuntungan menerima hibah, menerima penitipan dari suatu barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan hasil kejahatan sehingga dalam hal tersebut kalau memang si A mengetahui bahwa apa yang diterima merupakan hasil dari kejahatan itu termasuk didalam unsur itu atau setidaknya patut diketahui ini ada dua subyeknya unsur mengetahui dan unsur patut mengetahuinya, jadi patut diketahui sebenarnya lebih cenderung kepada kealpaan. Kalau memang dia mengetahui bahwa apa yang diterimanya adalah merupakan hasil dari kejahatan tentu memenuhi unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP;
 - Bahwa tergantung masalah pemenuhan unsurnya, namun apakah pengembalian itu menghapuskan menjalankan pidananya untuk dapat dipidana atau tidak, yang namanya hukum pidana sebenarnya tidak ada penyelesaian tanpa harus disidangkan oleh pengadilan lebih dahulu kalau sudah ada perbuatan pidananya dengan pengembalian itu secara yuridis formal tidak menghilangkan unsur;
 - Bahwa karena patut mengetahui dan juga patut diketahui kalau sama sekali tidak mengetahui tentu tidak bisa diterapkan pasal tersebut;

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teoritis bahwa mengetahui berarti dengan sengaja, berarti kalau dengan sengaja berarti benar-benar mengetahui betul namun ada kalanya dibuat pilihan alternatif mengetahui atau patut diduga, patut menduga sebenarnya artinya tidak perlu harus benar-benar mengetahui tetapi secara normal mestinya dia bisa menduga bahwa sesuatu seperti itu tidak biasa jadi dia tidak menggunakan pengetahuannya secara baik untuk mengetahui sesuatu hal itu dalam artian menduga, jadi tidak harus benar-benar riil mengetahui, kalau misalnya Ahli tiba-tiba berjalan dari sini ke depan tiba-tiba ada orang kurang bagus memberikan Ahli sesuatu, tentu Ahli akan berfikir ada apa? ini sebenarnya harus menggunakan akal bahwa ini ada yang tidak beres;
- Bahwa seharusnya namanya patut menduga itu tidak menggunakan kehati-hatiannya, tidak menggunakan prasangka-prasangka walaupun hanya menduga kita harus curiga, Ahli harus sudah memutuskan menolak atau menerima;

2. Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan asuransi dimungkinkan untuk melakukan investasi bisa dalam bentuk bilyet giro atau deposito berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 18;
- Bahwa ketentuan yang dilarang didalam Undang-undang Asuransi tercantum didalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Asuransi;
- Bahwa Ketentuan Penggelapan lex spesialis yang terdapat didalam Undang-undang Asuransi tersebut tercantum dalam Pasal 76 tentang penggelapan Premi ada juga pasal 77 tentang Penggelapan, dalam Pasal 77 tersebut berbunyi sebagai berikut :
Setiap orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan atau menggunakan kekayaan atau menurunkan asset perusahaan asuransi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak 50 milyar rupiah;
- Bahwa Pasal 77 Jo Pasal 372 KUHP tentu saja bisa dikenakan kepada karyawan dalam suatu perusahaan asuransi misalnya Manajer Investasi bisa dikenakan karena addresat dari pasal tersebut setiap orang;
- Bahwa Tergantung 2 (dua) hal yang pertama apakah perbuatan tersebut nyata-nyata merugikan perusahaan asuransi tersebut dimana Manager

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



investasi tersebut bekerja yang kedua tentu saja dikonstruksikan dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 77 jo Pasal 372 KUHP;

- Bahwa tentu tiap perbuatan dari seorang pelaku dilihat dari rumusan delik dikhususkan terkait dengan Manajer Investasi tentunya dikaitkan dengan Pasal 77 Jo Pasal 372 KUHP karena Manajer Investasi bekerja di suatu perusahaan asuransi maka lex spesialis yang digunakan adalah dalam hal ini Undang-undang Asuransi Jo Lex Spesialis Pasal 372 KUHP karena memang ada 2 (dua) penafsiran atau sudut pandang terkait dengan hubungan Pasal 77 Undang-undang asuransi dengan Pasal 372 KUHP, penafsiran pertama apabila Pasal 77 Undang-undang Asuransi itu dilepaskan dari Pasal 372 KUHP karena kata menggelapkan yang terdapat didalam Pasal 77 tersebut sudah terabsorpsi / terserap didalam Pasal 372 KUHP oleh karena dia dilepaskan maka dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan, ketentuan-ketentuan yang ada didalam Pasal 372 KUHP adapun penafsiran yang kedua Pasal 77 undang-undang Asuransi dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP maka penafsirannya harus dikaitkan setiap unsur-unsur delik atau delik yang terdapat dalam Pasal 372 dikaitkan dengan pasal 77 misalkan kata menggelapkan, kata menggelapkan dalam Undang-undang Asuransi dimaknai sebagai mengalihkan atau menjaminkan, mengagunkan kekayaan dst;

- Bahwa kata menggelapkan dalam Pasal 372 KUHP dimaknai dengan sengaja dan melawan hukum artinya ketika penafiran kedua yang dipakai atau Pasal 77 Jo Pasal 372 KUHP menggunakan delik yang terdapat didalam Pasal 372 KUHP demikian juga unsur melawan hak itu digantikan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hak yang terdapat didalam Pasal 372 KUHP kesimpulannya adalah kalau Jaksa Penuntut Umum menggunakan penafsiran yang kedua yaitu mengaitkan pasal 77 UU Asuransi dengan pasal 33 KUHP maka bestin delic / delik intinya ada 4 (empat) yang pertama adalah menjaminkan dan mengagunkan unsur yang kedua adalah tanpa hak yang ketiga adalah asset atau kekayaan asuransi, unsur yang keempat yang ada padanya bukan karena kejahatan;

- Bahwa kalau seseorang manajer investasi yang menerima fee sudah mengembalikan fee yang diterimanya tidak ada pengembalian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana asuransi menyebabkan pidananya hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli Ketut Sendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam undang-undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014 juga mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian juga mengatur tentang manajemen risiko perasuransian, mengatur tentang perlindungan konsumen perasuransian, mengatur tentang perlindungan konsumen perusahaan perasuransian, mengatur kesehatan keuangan perasuransian dan juga didalamnya juga ada SE yang sudah diturunkan dalam pengelolaan salah satunya bagaimana tentang pengelolaan keuangan dalam hal ini investasi itu juga diatur didalam POJK No. 71 juga mengatur tentang penempatan-penempatan investasi yang diperkenankan didalam perasuransian juga diatur prosedur tata kelola penempatan investasi juga diatur di POJK No. 73 tentang pengelolaan dana investasi ;
- Bahwa organ-organ yang ada di situ adalah ada struktur organisasi dalam manajemen resiko juga ada tata kelolanya, ada direksi, ada komisaris sesuai dengan Undang-undang POJK tata kelola juga mengatur tentang komite-komite yang ada dibawah komisaris kami membawahi komite audit, kami juga membawahi komite manajemen resiko, kami juga membawahi komite investasi juga ada komisaris jadi berkaitan dengan investasi di Komisaris memberikan sebagai fungsi pengawasan pembinaan kepada BOD / Dewan Direksi dalam penempatan-penempatan investasi jadi diatur disana setiap perusahaan memberikan aturan jika ada penempatan investasi dibawah satu juta bisa diberikan kewenangan kepada X kepada Manager bisa kalau diatas itu persetujuan direksi bahkan diatas itu harus mendapat persetujuan Komite Investasi, jadi ada beberapa prosedur yang harus diikuti ;
- Bahwa aturannya tetap di POJK No. 71 juga diatur tentang penempatan investasi, yang sangat diharapkan oleh regulasi adalah penempatannya harus bersifat liquid, liquid artinya disini bentuknya deposito kenapa harus deposito karena ini dana yang bisa likuiditasnya lebih cepat untuk mempersiapkan kewajiban-kewajiban masa depan contohnya ada muncul klaim bisa seketika jadi likuiditasnya harus segera jadi ada aturan-aturan di POJK mengatur kewajiban menempatkan deposito harus dilaksanakan;
- Bahwa di dalam tata kelola juga diatur karena ini adalah asuransi adalah bagian daripada jasa keuangan, jasa keuangan harus dilaksanakan secara hati-hati dalam pelaksanaan ini, tidak semudah pada biasanya dalam suatu jasa yang bukan keuangan itu bisa lebih mudah tanpa prosedur bisa terjadi apalagi di perusahaan pribadi tetapi kalau seperti perusahaan jasa keuangan karena ada undang-undang asuransi juga mengatur melalui turunnya POJK jadi penempatan investasi wajib mengikuti prosedur

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjenjang karena ini adalah dana masyarakat yang harus dicadangkan untuk masa depan kewajiban-kewajiban yang dijanjikan kepada konsumennya;

- Bahwa kalau jumlah tertentu bisa di SOP tergantung dari peraturan direksi, Komisaris tetapi aturannya harus mengikuti prosedur yang ada, pertama kalau penempatan investasi biasanya dalam prakteknya penempatan dana hampir milyaran harus mendapatkan persetujuan komisaris karena dana sudah besar apalagi lebih dari itu bahkan lembaga komite harus turun jadi harus mengkaji apakah penempatan investasi ini akan memberikan keuntungan dan melihat risikonya. Jangan menempatkan investasi pada risiko-risiko lebih tinggi maka butuh daripada tim komite tersebut inipun diserahkan kepada direksi, direksipun kalau menyetujui kalau komite memberikan pendapat, direksi dalam menempatkan investasinya akan membuat surat keputusan bahwa sejumlah dana tersebut ditempatkan kepada bentuk apapun bank atau lembaga mana harus pakai berdasarkan formalitas itu;
- Bahwa kalau umpamanya penempatan investasi hilangnya dimana, hilangnya pas ditempatkan atau hilangnya pas sudah ditempatkan, bisa terjadi hilangnya pas mau ditempatkan saat ditempatkan dana di Bank X atau di lembaga investasi lain atau di pasar modal hilangnya pas mau ditempatkan atau sudah ditempatkan hilang;
- Bahwa bank yang bertanggung jawab karena dia menerima investasi penempatan dana ada fiducia/ kepercayaan ditempatkan oleh perusahaan asuransi di bank tersebut, yang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut adalah banknya sendiri, itu akan berdampak kepada kerugian daripada konsumen / nasabah itu sendiri kalau dananya dibuang hilang akan mengalami kerugian tetapi yang melakukan menghilangkan tersebut di lingkungan Bank X sendiri ;
- Bahwa kalau yang merugikan Bank X di Bank X itu sendiri ;
- Bahwa didalam POJK kesehatan keuangan, salah satu lembaga jasa keuangan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana investasi dan keuntungan dari operasional perusahaan asuransi, operasional di asuransi adalah underwriting gain, kalau dalam asuransi jiwa disebut unimortality gain jadi diperhitungkan, kalau dari segi investasi dia harus mendapatkan keuntungan dari investasi dari bunga, dari biaya-biaya pendapatan investasi itu sendiri namanya lembaga keuangan mendapatkan investasi dari itu keuangan perusahaan ;

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetap diperhitungkan dalam neraca keuangan, karena itu memang harus dicatat di jasa keuangan mendapat dari investasi uang ;
- Bahwa komisi didalam penentu dalam parameter rugi laba dalam perusahaan tidak termasuk karena bukan bagian daripada produk investasi, bukan janji investasi deposito dapatnya adalah bunga dari perhitungan laporan keuangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia dengan Menara Bank Mega Lt.6 Jl. Kapten Tendean kav 12-14A Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala Divisi Investasi sejak Maret tahun 2013. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Direksi Operasional Wisnu Priyananto;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Divisi Investasi di PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia tugas Terdakwa antara lain:

- 1) bertanggung jawab atas pengelolaan investasi dana perusahaan dan dana prodak unit link yang dibawah pengawasan direksi;
- 2) membuat kebijakan investasi bersama dengan direksi dalam menghadapi trend market yang akan terjadi;
- 3) membuat proyeksi keuangan guna memperoleh alokasi investasi masing-masing pasar;
- 4) dapat mementukan keputusan yangb cepat dalam mengelola investasi dana perusahaan dan dana prodak unit link;
- 5) memelihara dan membuat catatan kerja investasi;
- 6) menganalisa hasil kerja investasi perusahaan secara berkala;
- 7) menganalisa hasil kerja prodak unit link secar berkala;
- 8) mengambil keputusan investasi harus sesuai dengan kebijakan investasi;
- 9) mengusulkan pruduk unit link kepada direksi yang disesuaikan dengan trend market saat itu;
- 10) membuat produk unit link mulai dari usulan ke direksi kemudian ke menager investasi sebagai partner investasi dan Bank Kostudian;

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) mengawasi kegiatan pembelian dan penjualan unit link yang dilakukan oleh investment staf yang disampaikan ke Bank Kostudian;
- 12) mengawasi perhitungan NAB yang dibuat oleh Bank Kostudian;
- Bahwa tanggal 25 November 2016, 29 November 2016 dan 30 November 2016 Tim Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan kepada Dwi Prasetyo, R. Agung Hermeianto, S.E., A.K, M.B.A. dan Sugiyanto yang diduga sebagai bagian dari komplotan pelaku pidana pemalsuan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau secara bersama-sama melakukan penipuan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Terdakwa mengenal ketiga orang tersebut, yang dikenal sejak bulan Desember 2015 dalam kaitan penempatan deposito di Bank BTN;
- Bahwa mengenai kronologis pada awal Desember 2015 Terdakwa menghubungi Slamet Santoso (Fund Manager) dari PT Treasure Fund Investama) untuk dicarikan Bank BUMN yang memberikan penawaran Deposito dengan suku bunga di atas 9% (sembilan persen) per tahun. Dua hari kemudian Slamet Santoso menghubungi Terdakwa melalui telepon menawarkan ada Bank BUMN yang menawarkan Deposito dengan suku bunga di atas 9% (sembilan persen) bank tersebut adalah Bank BTN kantor cabang Enggano dengan kepala cabang Dwi Prasetyo. Beberapa hari kemudian Terdakwa meminta Slamet Santoso agar Dwi Prasetyo datang ke kantor Terdakwa. Kemudian Dwi Prasetyo datang ke kantor Terdakwa bersama dengan Marketing Bank BTN R. Agung Hermeianto dan Sugiyanto. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana penempatan dana di Bank BTN dalam bentuk Deposito. Saat itu Dwi Prasetyo dan R. Agung Hermeianto menjelaskan apabila dana deposito yang rencananya akan ditempatkan di BTN sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan mendapatkan suku bunga 9% (sembilan persen) per tahun, dan kalau Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) maka akan mendapatkan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun. Saat itu juga R. Agung Hermeianto menjelaskan apabila PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (AJMI) menempatkan dana di BTN sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) Terdakwa akan mendapatkan insentif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah pertemuan tersebut kemudian mereka meninggalkan kantor, dan saat itu Terdakwa belum mengambil keputusan;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut kemudian Terdakwa melaporkan ke Direksi Wishnu Prianto mengenai tawaran investasi dalam bentuk

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito di Bank BTN, apabila dana yang ditempatkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan mendapatkan suku bunga 9% (sembilan persen) per tahun, dan kalau Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) maka akan mendapatkan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun. Setelah itu Wishnu Prianto dan Prio Kusdianto berdiskusi dan dari hasil diskusi Wishnu Prianto menyampaikan hasilnya kepada Terdakwa menyetujui perihal penempatan dana yang ditawarkan oleh itu Dwi Prasetyo, R. Agung Hermeianto dan Sugiyanto di Bank BTN. Setelah disetujui oleh direksi, Terdakwa langsung mengisi form data nasabah yang sudah disiapkan oleh Dwi Prasetyo yang diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mempersiapkan semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pembukaan rekening. Setelah data dan dokumen lengkap Terdakwa membuat surat instruksi penempatan dana dari PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (AJMI) yang harus disetujui oleh direksi. Terdakwa juga meminta Sugiyanto agar dipersiapkan rekening penampung untuk penempatan dana PT AJMI yang akan ditempatkan di Bank BTN. Pada tanggal 14 Desember 2015 surat persetujuan penempatan dari PT. AJMI ke Bank BTN telah disetujui dan ditanda tangani oleh direksi. Kemudian Terdakwa meminta Sugiyanto agar melakukan pertemuan di kantor bersama Dwi Prasetyo, R. Agung Hermeianto dan mereka datang semua, dan saat itu Terdakwa menyerahkan form aplikasi berikut dokumen kelengkapan dan surat instruksi penempatan dana senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun. Saat itu Terdakwa sampaikan juga dana yang akan ditempatkan tanggal 17 Desember 2015. Tanggal 15 Desember 2015 Sugiyanto menginformasikan kepada Terdakwa bahwa rekening tujuan sudah dibuat, Terdakwa diinformasikan melalui email ke email didi.kurniawan@megajiwa.co.id dan dalam email tersebut berisi data nomor rekening tujuan dan nama rekening tujuan atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia. Data Terdakwa teruskan ke bagian Finance Utami untuk diproses dan pada tanggal 17 Desember 2015 dana telah ditransfer dari rekening PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia di Bank Mega ke rekening PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia di BTN sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan saat itu resmi di terima di BTN Kas Enggano. Setelah itu Terdakwa memastikan kepada Sugiyanto bahwa dana sudah ditransfer Terdakwa meminta agar Sugiyanto menghubungi Dwi Prasetyo untuk mengecek dan saat itu juga Terdakwa mendapatkan konfirmasi kalau dana

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



sudah masuk. sorenya Terdakwa meminta bukti bilyet deposito dan pada tanggal 18 Desember 2015 Sugiyanto memberikan bilyet deposito kepada Terdakwa di kantor;

- Bahwa dihari yang sama saat Terdakwa menerima bilyet deposito tersebut, Terdakwa dihubungi oleh R. Agung Hermeianto meminta nomor rekening Terdakwa untuk pembayaran insentif sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu R. Agung Hermeianto mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri 1330004849899 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai insentif yang Terdakwa terima sesuai kesepakatan. Dari penempatan yang pertama ini kemudian berlanjut ke penempatan dana berikutnya sampai terakhir September 2016 yang kemudian diperpanjang sampai 17 Maret 2017;

- Bahwa Terdakwa sebagai Manager Investasi di PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia ada ketentuan khusus mengenai ketentuan khusus mengenai dana perusahaan, yaitu dana yang boleh Terdakwa tempatkan sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) pada salah satu bank dari nilai total investasi perusahaan;

- Bahwa seingat Terdakwa saat itu nilai total dana investasi milik perusahaan saat Terdakwa melakukan penempatan dana deposito di BTN yang pertama kali senilai senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun ada sekitar 130 (seratus tiga puluh) milyar rupiah sampai dengan 140 (seratus empat puluh) milyar rupiah;

- Bahwa untuk perjanjian mengenai kesepakatan secara tertulis tidak ada. Yang ada hanyalah kesepakatan Terdakwa pribadi secara lisan apabila ada dana dari PT AJMI yang akan ditempatkan ke BTN maupun ada perpanjangan penempatan dana Terdakwa dijanjikan insentif yang besarnya bervariasi sesuai dana yang ditempatkan dan Terdakwa tidak mematok berapa jumlahnya. Yang membuat Terdakwa yakin adalah formulir tersebut merupakan formulir deposito karena saat Terdakwa mengisi form pembukaan rekening tersebut Terdakwa mengisi untuk pembukaan rekening deposito bukan rekening produk Tindak Pidana Perbankan lain. Dan Terdakwa percaya karena yang datang langsung adalah Dwi Prasetyo selaku Kepala Kantor Kas BTN Enggano;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui jenis rekening yang telah dibuat di BTN Enggano sepengetahuan Terdakwa adalah rekening yang diperuntukkan

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk deposito dengan nomor rekening 00679-01-30-000011-7 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;

- Bahwa Terdakwa penempatan dana investasi di PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia SOPnya sebagai berikut :

- 1) Instrument penempatan investasi diajukan ke direktur operasional;
- 2) Direktur operasional berdiskusi dengan direktur Aktuaria;
- 3) Jika disetujui memberikan wewenang ke manager investasi;
- 4) Manager investasi melakukan penempatan dana atau melakukan pembelian surat berharga.

- Bahwa mengenai SOP selaku Manager Investasi secara tertulis tidak ada, akan tetapi setiap Terdakwa memproses penempatan dana investasi Terdakwa melakukan langkah-langkah yang secara umum dilakukan mengenai ketentuan dalam investasi dana perusahaan dan langkah-langkah yang Terdakwa lakukan Terdakwa laporkan secara tertulis kepada direksi;

- Bahwa bentuk deposito dengan bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun sebagai berikut :

1) Tanggal 17 Desember 2015 dengan jumlah Investasi senilai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga bulan) dengan pembayaran bunga dan pencairan jatuh tempo lancar. Kemudian pada 17 Maret 2016 diperpanjang dengan tenor 6 (enam) bulan sampai 17 September 2016 kemudian diperpanjang sampai 17 Maret 2017;

2) Tanggal 29 Desember 2015 dengan jumlah Investasi senilai Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga bulan) dengan pembayaran bunga dan pencairan jatuh tempo lancar. Kemudian pada 29 Juni 2016 diperpanjang dengan tenor 6 (enam) bulan sampai 29 Desember 2016;

3) Tanggal 30 Maret 2016 dengan jumlah Investasi senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 6 (enam bulan) dengan pembayaran bunga dan pencairan jatuh tempo lancar. Kemudian pada 30 September 2016 diperpanjang dengan tenor 6 (enam) bulan sampai 30 Maret 2017;

- Bahwa seluruh dana yang Terdakwa tempatkan di Kantor Kas BTN Enggano sampai saat ini jumlahnya Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dana yang masuk berasal dari sumber yang sama dari rekening BTN atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia dengan nomor rekening 00679-01-30-000011;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung maupun memerintahkan staf Terdakwa untuk memeriksa langsung ke BTN mengenai penempatan dana dalam bentuk Deposito dengan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun. Dan selama ini setiap Terdakwa menempatkan dana investasi tidak ada masalah dan Terdakwa cukup melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang sudah menjalin kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia. Sehingga Terdakwa Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa dana yang Terdakwa tempatkan di Bank BTN untuk produk deposito dengan bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun oleh Dwi Prasetyo ditempatkan di rekening giro, bukan rekening deposito;
- Bahwa produk deposito dengan bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun pada bulan desember 2015 saat itu layak, dan ada juga bank swasta yang memberikan bunga yang lebih tinggi. Saat itu Terdakwa ditawarkan dari Bank QNB dengan bunga 9,75 % (sembilan koma tujuh puluh lima persen);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke kantor BTN mengenai produk yang telah ditawarkan kepada Terdakwa, yaitu produk deposito BTN di Kantor Kas Enggano dengan bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun;
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin dan percaya bahwa produk yang Terdakwa tempatkan di BTN adalah setiap Terdakwa menempatkan dana di BTN Terdakwa mendapatkan Bilyet Deposito yang Terdakwa terima melalui Sugiyanto;
- Bahwa Terdakwa menerima bilyet deposito dari Sugianto sebanyak 4 (empat) lembar dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Investasi senilai Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun bilyet deposito dipecah menjadi dua masing-masing senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan nomor sebagai berikut :
 - No. seri A 1644807 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
 - No. seri A 1644808 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Investasi senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun dengan nomor No. seri A 1644777 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
- Tanggal 30 Maret 2016 dengan jumlah Investasi senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun dengan dengan nomor No. seri A 1644815 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
 - Bahwa semua bilyet Deposito tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh BTN Kantor Kas Enggano yang ditanda tangani oleh Dwi Prasetyo;
 - Bahwa keberadaan bilyet deposito sebagai berikut :
 - 1) Untuk bilyet deposito dengan nomor No. seri A 1644815 atas nama PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) disimpan di Bank Kustodian Bank CIMB NIAGA Cabang Sudirman;
 - 2) Untuk bilyet deposito senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang dipecah menjadi dua masing-masing senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan nomor No. seri A 1644807 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia; dan No. seri A 1644808 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia yang dicatatkan sebagai dana jaminan perusahaan disimpan di Bank Kustodian CIMB NIAGA cabang Sudirman;
 - 3) Untuk bilyet giro senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan nomor No. seri A 1644777 atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia disimpan di Kantor PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
 - Bahwa jumlah insentif yang Terdakwa terima semua sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah). Dan tidak ada orang lain yang menikmati dana insentif fee tersebut selain Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya menyimpan arsipnya dalam bentuk kopian dan selanjutnya Terdakwa serahkan ke pemiriksa sebagai barang bukti;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah KTP an. Didi Kurniawan dengan NIK 3201291903740004.
 2. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662444069226.
 3. 1 (satu) buah kartu nama Didi Kurniawan Head of Investment PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia.
 4. Uang tunai pecahan Rp100.000,00 sebesar Rp155.000.000,00.
 5. Uang tunai pecahan Rp50.000,00 sebesar Rp50.000.000,00.

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia (PT AJMI) sebagai Kepala Divisi Investasi sejak Maret 2013, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab langsung pada Direktur Operasional yaitu Wihsnu Priyananto;
- Bahwa pada awal Desember 2015 Terdakwa menghubungi Slamet Santoso agar dicarikan Bank BUMN yang memberikan deposito dengan suku bunga diatas 9 % (sembilan persen) per tahun, dan setelah Slamet Santoso menginformasikan kepada Terdakwa bahwa ia telah menemukan yaitu Bank BTN Kantor Kas Enggano, maka selanjutnya Terdakwa menyuruh agar datang ke kantor Terdakwa;
- Bahwa Dwi Prasetyo datang ke kantor Terdakwa bersama dengan R. Agung Hermeianto dan Sugiyanto yang kesemuanya mengaku dari Bank BTN Enggano, kemudian bersama dengan Terdakwa membahas rencana penempatan dana di Bank BTN tersebut dalam bentuk deposito, dan dijelaskan bahwa untuk menempatkan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan mendapatkan suku bunga 9 % (sembilan persen) per tahun dan kalau dananya Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) maka akan mendapatkan suku bunga 9,5 % per tahun selain itu R. Agung Hermeianto menjelaskan dan menjanjikan kepada Terdakwa apabila PT. AJMI menempatkan dana di BTN sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan insentif sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Dwi Prasetyo menyiapkan formulir data nasabah;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa melaporkan ke atasannya Whisnu Priananto bahwa kalau dana ditempatkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan mendapatkan suku bunga 9 % (sembilan persen) per tahun dan kalau Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) maka akan mendapatkan suku bunga 9,5 %;
- Bahwa Wihsnu Prianto kemudian menyiapkan bahwa direksi menyetujui penempatan dana yang ditawarkan tersebut dan selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pembukaan rekening ;
- Bahwa setelah rekening tujuan sudah dibuat yakni atas nama PT. AJMI No. 0679-01-30-000011-7 Terdakwa kemudian melakukan penempatan dana investasi sebagai berikut :

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 17 Desember 2015 dengan jumlah Investasi senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga bulan) dengan pembayaran bunga dan pencairan jatuh tempo lancar. Kemudian pada 17 Maret 2016 diperpanjang dengan tenor 6 (enam) bulan sampai 17 September 2016 kemudian diperpanjang sampai 17 Maret 2017;
2. Tanggal 29 Desember 2015 dengan jumlah Investasi senilai Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga bulan) dengan pembayaran bunga dan pencairan jatuh tempo lancar. Kemudian pada 29 Juni 2016 diperpanjang dengan tenor 6 (enam) bulan sampai 29 Desember 2016;
3. Tanggal 30 Maret 2016 dengan jumlah Investasi senilai Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan suku bunga 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 6 (enam bulan) dengan pembayaran bunga dan pencairan jatuh tempo lancar. Kemudian pada 30 September 2016 diperpanjang dengan tenor 6 (enam) bulan sampai 30 Maret 2017;

Total dana yang ditempatkan Rp. 35.500.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pembayaran bunga atas penempatan dana PT AJMI sebagai berikut:

- 1) Untuk investasi pertama dengan jumlah Investasi senilai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pembayaran bunga tiap bulan ditransfer ke rekening PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia di Bank Mega Cabang Tendea dengan nomor rekening 010740011008744;
- 2) Untuk Investasi kedua dengan jumlah Investasi senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pembayaran bunga tiap bulan ditransfer ke rekening PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia di Bank Mega Cabang Tendea dengan nomor rekening 010740011023424;
- 3) Untuk Investasi ketiga dengan jumlah Investasi senilai Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) pembayaran bunga tiap bulan ditransfer ke rekening PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia Mega

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primalink Protected Fund di Bank CIMB NIAGA Cabang Sudirman dengan nomor rekening 0790101321001;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung ataupun memerintahkan staf untuk memeriksa langsung ke BTN mengenai penempatan dana dalam bentuk deposito tersebut;
- Bahwa dana yang ditempatkan tersebut ditempatkan oleh Dwi Prasetyo pada rekening giro, buku deposito dan kemudian dibagi-bagi oleh komplotan Dwi Prasetyo untuk kepentingan mereka;
- Bahwa ternyata R. Agung Hermeianto dan Sugiyanto bukan karyawan Bank BTN Enggano tetapi merupakan komplotan bersama-sama dengan Dwi Prasetyo yang membagi-bagi dana milik PT. AJMI dan Terdakwa juga mendapatkan pembagian uang total sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) sebagai berikut :

- a. Tanggal 22 Desember 2015 menerima Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri atas nama Didi Kurniawan (Terdakwa) No Rekening 1330004849899 atas penempatan dana yang tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- b. Tanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp. 8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899 atas penempatan investasi PT AJMI sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2015;
- c. Tanggal 26 Februari 2016 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899, yang diterima tetapi belum melakukan penempatan dana di BTN;
- d. Tanggal 1 Maret 2016 senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899, yang diterima tetapi belum melakukan penempatan dana di BTN;
- e. Tanggal 3 Maret 2016 senilai Rp2.291.887,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899, yang diterima tetapi belum melakukan penempatan dana di BTN;

f. Tanggal 10 Maret 2016 senilai Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899, yang diterima tetapi belum melakukan penempatan dana di BTN;

g. Tanggal 21 Maret 2016 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank mandiri nomor rekening 1330004849899, yang diterima pada saat penempatan dana perpanjangan yang kedua dengan jumlah investasi senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 17 Maret 2016;

h. Tanggal 2 April 2016 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899 atas penempatan investasi PT AJMI sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) pada tanggal 30 Maret 2016;

i. Tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899 atas perpanjangan yang kedua PT AJMI sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2016;

j. Tanggal 22 September 2016 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1330004849899 atas perpanjangan yang ketiga PT AJMI sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dihubungkan

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang lebih sesuai dengan pasal dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur dari pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika penyelundupan tenaga kerja, penyeludupan migran, dibidang Perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, Pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja selaku pemangku hak dan kewajiban yang dalam perkara ini dimaksudkan Terdakwa Didi Kurnawan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi juga membenarkan kalau yang dimaksud adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat merespon jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim menganggap Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan , Terdakwa yang bekerja pada PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (PT AJMI) sebagai Kepala Divisi Investasi didatangi oleh Dwi Prasetyo, R. Agung Hermeianto dan Sugianto pada Desember 2015 yang mengakui dari Bank BTN Enggano menawarkan penempatan dana di Bank BTN dalam bentuk deposito dan dijelaskan bahwa apabila menempatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diberikan bunga 9 % per tahun dan apabila Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) akan mendapatkan bunga 9,5 % per tahun dan juga menjanjikan kepada Terdakwa apabila PT AJMI menempatkan dana di BTN

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan insentif sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa mengecek kebenaran apakah Dwi Prasetyo dan kawan-kawannya benar sebagai karyawan dari Bank BTN Enggano oleh karena Terdakwa dalam keterangannya mengatakan tidak mengenal dan percaya saja, padahal sebagai orang yang ditugasi mengurus Divisi Investasi pada PT. AJMI, maka Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa dana yang akan ditempatkan pada deposito di Bank BTN Enggano benar-benar ditempatkan pada deposito di Bank BTN Enggano dan ternyata Dwi Prasetyo dan kawan-kawannya adalah merupakan komplotan yang menggunakan dana PT AJMI untuk kepentingan komplotannya sehingga merugikan PT AJMI karena ternyata penempatan dana yang sedianya akan ditempatkan pada deposito tidak terlaksana penempatan depositonya tidak tercatat pada BTN Enggano;

Menimbang, bahwa terlebih lagi dengan insentif yang diberikan oleh R. Agung dengan cara mentransfer pada nomor rekening Terdakwa di Bank Mandiri total sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dari penempatan dana PT AJMI sejumlah Rp. 35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai seorang karyawan yang sudah berada pada bagian Divisi Investasi sejak Maret 2013 pada PT AJMI maka dengan pengalaman kerja yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa sudah dianggap profesional dibidangnya, harus lebih hati-hati dalam penempatan dana perusahaan sehingga dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah seharusnya dapat menduga bahwa ajakan dari Dwi Prasetyo dan kawan-kawannya harusnya menjadi suatu kecurigaan karena sebelumnya belum pernah mengenal dengan mereka, apalagi dengan tawaran bunga yang tinggi, yang tidak pada umumnya dan janji diberikan insentif buat Terdakwa dan bukannya insentif kepada Perusahaan PT AJMI sebagai pemilik dana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima insentif dari komplotan Dwi Prasetyo tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa pada atasannya di PT AJMI;

Menimbang, bahwa insentif yang diberikan oleh komplotan Dwi Prasetyo adalah jelas sebagai hasil tindak pidana penipuan (Dwi Prasetyo dan komplotannya telah dijatuhi pidana dan sekarang sedang menjalani pidananya) dan dari keterangan Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, jalan-jalan bersama keluarga, membayar hutang dan masih tersisa dalam tabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kedua ini yaitu Terdakwa telah menerima dan menggunakan harta kekayaan yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 yaitu telah melakukan tindak pidana pencucian uang ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap sudah sangat jelas bahwa perbuatan Terdakwa untuk penempatan dana PT AJMI dilaporkan ke perusahaan untuk penempatan deposito, akan tetapi dengan kerjasama dengan komplotan Dwi Prasetyo dan Terdakwa, dana perusahaan PT AJMI total sejumlah Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) telah disalahgunakan dan telah dipergunakan untuk kepentingan komplotan Dwi Prasetyo dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa secara bersama-sama dengan komplotan Dwi Prasetyo telah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang tersebut beberapa kali yaitu menerima harta kekayaan dari hasil tindak pidana penipuan tersebut telah dilakukan beberapa kali yaitu pada tanggal 22 Desember 2015, tanggal 30 Desember 2015, tanggal 26 Februari 2016, tanggal 1 Maret 2016, tanggal 3 Maret 2016, tanggal 10 Maret 2016, tanggal 21 Maret 2016, tanggal 2 April 2016, tanggal 30 juni 2016 dan tanggal 22 September 2016, total sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana pertimbangan Majelis tersebut di atas dan oleh karena itu pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa karena sekarang Terdakwa tidak ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT AJMI;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kedua alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah KTP an. Didi Kurniawan dengan NIK 3201291903740004;
 2. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662444069226.;
 3. 1 (satu) buah kartu nama Didi Kurniawan Head of Investment PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Uang tunai pecahan Rp100.000,00 sebesar Rp155.000.000,00;
5. Uang tunai pecahan Rp50.000,00 sebesar Rp50.000.000,00;

Dirampas Untuk Negara

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh kami, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H, dan Akhmad Jaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlelawati, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Arih Wira Suranta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Akhmad Jaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlelawati, S.H., M.H.